

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5429/2531

อัยการ นครพนม
นาย สวาท มะเส นัย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4)

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30, มาตรา 82

จำเลยถูกฟ้องในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30, 82 รวม 2 คดี คดีก่อนเกิดเหตุในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับคดีนี้ แม้จำเลยจะกระทำความผิดแก่ผู้เสียหายหลายราย แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้หยุดดำเนินการจัดหางานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จำเลยจึงมีเจตนาที่จะดำเนินการจัดหางานในคราวเดียวกัน การกระทำของจำเลยทั้งสองคดีจึงเป็นความผิดกรรมเดียวกัน เมื่อคดีก่อนศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลยฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อน สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกกระทำผิดฐานจัดหางาน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343, 91 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ มาตรา 30, 82 จำเลยให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นพิพากษา

ยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30 วรรคแรก, 82 รวม 8 กระทั่งจำคุกกระทั้งละ 3 ปี รวม 18 ปีลดโทษให้กึ่งหนึ่งจำคุก 9 ปี จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30 วรรคแรก, 82 กรณเดียวหรือไม่และฟ้องโจทก์ในข้อหาดังกล่าวเป็นฟ้องซ้ำกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 630/2530 ของศาลชั้นต้น ที่โจทก์ขอให้นับโทษคดีนี้ต่อหรือไม่พิเคราะห์แล้ว ปรากฏว่าคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 630/2530 กับคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยคนเดียวกัน ข้อหาเดียวกัน และคดีก่อนเหตุเกิดในช่วงระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2529 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2529 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาเกิดเหตุคดีนี้แม้จำเลยจะกระทำความผิดแก่ผู้เสียหายหลายราย แต่ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้หยุดดำเนินกิจการจัดหางานในช่วงระยะเวลาเกิดเหตุตามฟ้องทั้งสองคดี แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาที่จะดำเนินการจัดหางานในคราวเดียวกัน การกระทำความผิดของจำเลยทั้งสองคดีในความผิดฐานนี้จึงเป็นความผิดกรรมเดียวกัน เมื่อคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 630/2530 ศาลฎีกาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30 วรรคแรก, 82 เพียงกรณเดียว จำคุก 1 ปี 6 เดือน ปรับ 30,000 บาทโทษจำคุกรอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ฟ้องโจทก์คดีนี้ในข้อหาดังกล่าวจึงเป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อนที่กล่าวข้างต้น สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4)"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30 วรรคแรก, 82

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------